



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE N. 1142 DEL 19/12/2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023  
INSTALLAZIONE PROVVISORIA MACCHINE PER CONDIZIONAMENTO TEATRO  
ERCOLE RAMARINI CIG: B97E95D635**



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023  
INSTALLAZIONE PROVVISORIA MACCHINE PER CONDIZIONAMENTO TEATRO  
ERCOLE RAMARINI CIG: B97E95D635**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

**Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano;
- Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

**Vista** la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/10/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e nuovo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024";

**Vista** la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

**Vista** la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

**Premesso** che il report tecnico della ditta manutentrice pervenuto a questo ente il 11/09/2025, nel quale è certificata la rottura irreparabile della macchina frigo dell'impianto di climatizzazione a servizio del teatro E. Ramarini;

**Considerato** che si rende necessario eseguire i lavori di ripristino dell'impianto di climatizzazione e del teatro E. Ramarini per la rottura dello stesso;

**Preso atto** che si rende necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto anzidetto unitamente a quanto necessario in termini di prevenzione incendi e a vista l'imminente arrivo della stagione teatrale;

**Dato Atto** che l'iter per la direzione dei lavori e messa in opera per la sostituzione dell'impianto necessita di tempistiche per la conclusione del procedimento;

**Ravvisato** di trovar una soluzione al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione teatrale e climatizzare i principali ambienti del teatro comunale, in attesa della progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione;

**Visto** nche il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale e-procurement TRASPARE per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici;

**Dato atto** che a tal fine è stata definita la richiesta di preventivo di spesa alla ditta Saertec S.r.l., tramite piattaforma Traspare con nota prot.n. 69623 del 04/12/2025 per un installazione macchine condizionamento provvisoria per il teatro Ercole Ramarini in Via Ugo Bassi, Monterotondo.;

**Preso atto** che con propria offerta la ditta Saertec S.r.l ha inviato con nota prot. n. 69659 del 20/12/2025 pari a euro 25.000,00 oltre IVA per l'installazione di macchine per condizionamento provvisorio;

**Preso atto:**

- che il costo offerto è congruo in funzione del lavoro da svolgere;
- che l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere
- all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- che l'articolo 49 del D.lgs. 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;

**Visto** la richiesta del 09/12/2025 del Durc on line rilasciato da INAIL n. \_51373297 con validità dal 28/10/2025 fino al 25/02/2026 attesta la regolarità nei confronti INPS,INAIL, della soc. Saertec S.r.l, con sede in via Enrico Fermi 24 – Mentana (RM) 00013 – P. IVA: 07262761005;

**Preso atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ingegnere Maurizio Giorgi in quanto non essendoci espressa nomina, si fa riferimento all' art.15 comma 2 del D.lgs.36/2023 *“l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento”*;

**Considerato** che:

- la presente costituisce “decisione a contrarre” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art.17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:
- l'oggetto è quello di eseguire un'installazione macchine per condizionamento provvisoria per il teatro E. Ramarini;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- il costo per il lavori ammonta a € 25.000,00 oltre IVA per l'installazione di macchine per condizionamento provvisorio;
- che si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt.52, 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ss.ss.ii.;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta stessa;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

**Dato atto** che la somma sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 7470.00 del bilancio in corso “Manutenzione Straordinaria Fabbricati”, finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 56 del 28/10/2025;

**Ravvisata** la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

**Preso atto** che l'importo del servizio è inferiore a 40.000 € e che ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 36/2023 è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, depositata in fase di iscrizione alla piattaforma digitale e-procurement *Traspare* del Comune di Monterotondo;

**Preso atto** che nelle procedure di affidamento di cui l'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui l'articolo 106 dello stesso D.lgs. 36/2023;

**Richiamato** il C.I.G. B97E95D635;

**Visto**

l'art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

**Vista** altresì la recente determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

**Ravvisata** la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti del art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- il Dlgs. 36 del 31/03/2023;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Testo Unico delle Leggi sul' Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

**DETERMINA**

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che la presente costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;
3. **Di affidare** di eseguire un'installazione macchine per condizionamento provvisoria del teatro E. Ramarini, all' per un importo di € 25.000,00 oltre IVA alla ditta Saertec S.r.l, con sede in via Enrico Fermi 24 – Mentana (RM) 00013 – P. IVA: 07262761005, per l'installazione di macchine per condizionamento provvisorio: CIG: B97E95D635;
4. **Di impegnare** la somma complessiva di € 27.500,00 compresa IVA sul capitolo di spesa 7470.00 del bilancio in corso "Manutenzione Straordinaria Fabbicati", finanziato con l'avanzo di amministrazione 2024, come da deliberazione del C. C. n. 24 del 12/06/2025 E con deliberazione n. 56 del 28/10/2025- Codice SIOPE : 2.02.01.09.018;
5. **Di dare atto** che la ditta, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. **Di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:  
all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;  
nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013 alla sezione  
Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
9. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1354 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 17/12/2025



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1354**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 INSTALLAZIONE PROVVISORIA MACCHINE PER CONDIZIONAMENTO TEATRO ERCOLE RAMARINI CIG: B97E95D635**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025